

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1705/2538	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด	โจทก์
	ผู้ซื้อทรัพย์สิน	โจทก์
	นาย ชัยพร พิเศษฐิติ	โจทก์
	บริษัท ศิวพัฒนา จำกัด กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 280 (1), มาตรา 306

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา306กำหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งคำสั่งของศาลที่อนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดแก่บรรดาบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดซึ่งทราบได้ตามทะเบียนหรือโดยประการอื่นเท่านั้นจำเลยคนอื่นซึ่งมิใช่เจ้าของทรัพย์สินที่จะขายไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงไม่ต้องแจ้งการขายทอดตลาดให้จำเลยเหล่านั้นทราบก็ได้

คดี สืบเนื่อง มาจาก ศาลชั้นต้น พิพากษา ตาม สัญญา ประนีประนอม ยอมความให้ จำเลย ทั้ง ห้า ร่วมกัน ชำระหนี้ เงินกู้ จำนวน 1,349,819 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 19 ต่อ ปี ของ ต้นเงิน 1,190,000 บาทนับแต่ วัน ถัด วัน ฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระหนี้ เสร็จ และ ชำระค่า เบี้ยประกัน ภัย จำนวน 4,143 บาท แก่ โจทก์ จำเลย ทั้ง ห้า ผิดสัญญาประนีประนอม ยอมความ โจทก์ นำ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ยึด ที่ดิน โฉนดเลขที่ 72344, 72345, 52346 พร้อม สิ่งปลูก

สร้าง ของ จำเลย ที่ 2 ออก ขายทอดตลาด เจ้าพนักงาน บังคับคดี ประกาศ ขาย แต่ โจทก์ ขอเลื่อน การขายทอดตลาด หลาย ครั้ง จน ใน ที่สุด เจ้าพนักงาน บังคับคดี ได้ ขาย ให้นาย ชัยพร พิเชษฐ์โชติ ผู้ สู้ราคา สูงสุด เป็น เงิน 1,180,000 บาท

จำเลย ที่ 2 ยื่น คำร้อง ว่า เจ้าพนักงาน บังคับคดี ขาย ที่ดิน ของจำเลย ที่ 2 ไป โดย ไม่ปิด ประกาศ การ ขายทอดตลาด ให้ จำเลย ทุกคน ทราบและ เจ้า พนักงาน บังคับคดี ได้ ขาย แก่ ผู้ซื้อ ไป ใน ราคา ที่ ต่ำกว่า ราคาที่ แท้จริง ขอให้ มี คำสั่ง เพิกถอน การ ขายทอดตลาด แล้ว ประกาศขายทอดตลาด ใหม่

โจทก์ ยื่น คำคัดค้าน ว่า เจ้าพนักงาน บังคับคดี ได้ ขาย ทรัพย์พิพาทโดยชอบ ด้วย กฎหมาย และ ชอบ ด้วย ระเบียบ วิธีการ ขอให้ ยกคำร้อง

นาย ชัยพร พิเชษฐ์โชติ ผู้ซื้อทรัพย์ ยื่น คำคัดค้าน และ แก้ไข คำคัดค้าน ว่า ผู้ ซื้อทรัพย์ ซื้อ ทรัพย์ ใน ราคา ที่ สูง กว่า ราคาประเมินเจ้าพนักงาน บังคับคดี ประกาศ ขายทอดตลาด และ ดำเนินการ ขายทอดตลาด ชอบ ด้วย กฎหมาย จำเลย ที่ 2 มา ยื่น คำร้องขอ เพิกถอน การขายทอดตลาด เกิน กำหนด 8 วัน ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 ขอให้ ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ยก คำร้อง

จำเลย ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ปัญหา ตาม ฎีกา จำเลย ที่ 2 มี ว่า การ ขายทอดตลาด ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ของ จำเลย ที่ 2 โดยเจ้าพนักงาน บังคับคดี

ชอบ ด้วย กฎหมาย หรือไม่ จำเลย ที่ 2 ฎีกา ว่าการ ขายทอดตลาด ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ของ จำเลย ที่ 2 ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ไม่ได้ปิดประกาศ การ ขายทอดตลาด ให้ จำเลยที่ 2 ทราบ ทำให้ จำเลย ที่ 2 ไม่มี โอกาสเข้า สู้ราคา และ ราคา ที่ ผู้ซื้อทรัพย์ ซื้อ ได้ เป็น ราคา ต่ำ นั้น จำเลย ที่ 2 มี นาย อนันต์ สุนทรครุฑ เป็น พยาน เบิกความ ว่า พยาน เข้า บ้าน จำเลย ที่ 2 อยู่อาศัย พยาน ไป ทำงาน ตั้งแต่ วัน จันทร์ ถึง วัน ศุกร์ ส่วน วัน เสาร์ -อาทิตย์พยาน อยู่บ้าน ใน กรณี มี จดหมาย หรือ ไปรษณีย์ มา ส่ง ถึง ที่ บ้าน ภริยาพยาน จะ เป็น ผู้รับ ประกาศ ขายทอดตลาด ของ เจ้าพนักงาน บังคับคดี เรื่องการ ขายทอดตลาด ที่ดิน พร้อม สิ่งปลูกสร้าง ของ จำเลย ที่ 2 คดี นี้พยาน และ ภริยา ไม่เคย รับ ส่วน ผู้ซื้อทรัพย์ มี นาย จีรศักดิ์ คชาชีวะ เป็น พยาน เบิกความ ว่า พยาน รับ ราชการ อยู่กรมบังคับคดี ใน ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย มีหน้าที่ เดินหมาย ให้ คู่ความ และเดิน ประกาศขายทอดตลาด เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2532 พยาน นำ ประกาศ ขายทอดตลาดใน คดี นี้ ไป ปิด ที่ บ้าน จำเลย ที่ 2 และ ทำ รายงาน การ เดินหมาย ไว้ปรากฏ ตาม สำเนา รายงาน การ เดินหมาย ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2532 เอกสารหมายค.ล. 9 หาก รายงาน ดังกล่าว ไม่เป็น ความจริง พยาน จะ มีความผิด เห็นว่า นาย จีรศักดิ์ พยาน ผู้ซื้อทรัพย์ เป็น เจ้าพนักงาน ทำการ ปิดประกาศ ขายทอดตลาด ที่ดิน และ บ้าน ของ จำเลย ที่ 2 ตาม หน้า ที่ และ ทำ รายงาน ไว้ เป็นหลักฐาน โดยไม่ได้ รู้ จัก มัก คุ่น กับ ผู้ซื้อทรัพย์ หรือ จำเลย ที่ 2 ส่วน นาย อนันต์ พยาน จำเลยที่ 2 เป็น ผู้เช่า บ้าน จำเลย ที่ 2อยู่อาศัย ย่อม มี ส่วนได้เสีย เกี่ยวกับ ทรัพย์พิพาท ทั้ง ต้อง เกรงใจจำเลย ที่ 2 จึง อาจ เบิกความ ช่วยเหลือ จำเลย ที่ 2 ได้ คำเบิกความของ นาย จีรศักดิ์ พยาน ผู้ซื้อทรัพย์ จึง มี น้ำหนัก น่า รับฟัง กว่า คำเบิกความ ของ นาย อนันต์ พยาน จำเลย ที่ 2 ซึ่ง เบิกความ ลอย ๆ ไม่มี หลักฐานพยาน อื่น สนับสนุน คดี ฟังได้ ว่าการ ขายทอดตลาด ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ของ จำเลย ที่ 2 ครั้งนี้ มี การ ปิดประกาศ ขายทอดตลาดของ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ให้

จำเลย ที่ 2 ทราบ โดยชอบ แล้ว ที่ จำเลยที่ 2 ฎีกา ว่า จำเลย คนอื่น ๆ ไม่ได้ รับ
ทราบ ประกาศ การ ขายทอดตลาด เพราะเจ้าพนักงาน บังคับคดี ไม่ได้ แจ้ง ให้
ทราบ การ ขายทอดตลาด ของเจ้าพนักงาน บังคับคดี จึง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น
เห็นว่า ตาม ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณา ความ แ่ง มาตรา 306 กำหนด ให้ เจ้า
พนักงาน บังคับคดี มีหน้าที่ แจ้ง คำสั่ง ของ ศาล ที่ อนุญาต ให้ ขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน ที่ ยึด และวัน ขายทอดตลาด แก่ บรรดา บุคคล ผู้มีส่วนได้เสีย ใน การ
บังคับคดี แก่ทรัพย์สิน ที่ จะขาย ทอดตลาด ซึ่ง ทราบ ได้ ตาม ทะเบียน หรือ โดย
ประการอื่นเท่านั้น คดี นี้ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ดำเนินการ ขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของ จำเลย ที่ 2 มิได้ ขายทอดตลาด ทรัพย์สิน ของ จำเลย คนอื่น ๆ ด้วย
จำเลย คนอื่น นั้น จึง ไม่ใช่ ผู้มีส่วนได้เสีย ใน การ บังคับคดี แก่ทรัพย์สิน นั้น เจ้า
พนักงาน บังคับคดี ไม่ต้อง แจ้ง การ ขายทอดตลาดให้ จำเลย เหล่านั้น ทราบ ก็ได้
จำเลย ที่ 2 ไม่มี สิทธิ ยื่น คำร้องขอ ให้เพิกถอน การ ขายทอดตลาด โดย อาศัย
เหตุ ดังกล่าว ข้างต้น ได้การ ขายทอดตลาด ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ของ จำเลย ที่
2 ของ เจ้าพนักงานบังคับคดี จึง ชอบ ด้วย กฎหมาย แล้ว ฎีกา จำเลย ที่ 2 ใน ข้อ
นี้ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ